

ØKT 5 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

# Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Ida har ni ideer til markedsføring. Kari vil vite hva som er lov før noe går i trykken.

# Noen viktige lover

**HVA KAPITLET HANDLER OM**

En leder i elektrobransjen har tre slags folk på den andre siden av bordet: de ansatte, kunden og alle som ser annonsen. Kapittel 20 gir deg lovene for hver av dem: arbeidsmiljøloven (arbeidsavtalen, arbeidsmiljøet og oppsigelsen), håndverkertjenesteloven (kunden og prisen) og markedsføringsloven (annonsen). Og der loven slutter, tar etikken over. Boka er pensum, men flere paragrafer er endret etter at den ble skrevet. Vi viser hvor. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

**ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)**

1. **Ha kjennskap til sentrale deler av markedsføringsloven.**
2. Ha kjennskap til sentrale deler av håndverkertjenesteloven.
3. Ha kjennskap til sentrale deler av arbeidsmiljøloven.
4. **Ha kjennskap til grunnleggende etiske tenkemåter.**
5. **Kunne drøfte etiske problemstillinger fra ulike sider («Tenk etter»).**

**I DAG** **Mål 1, 4 og 5: markedsføringsloven (20.1) og etikken (20.4–20.6)**

Kilde: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

# Markedsføringsloven (20.1) og etikken (20.4–20.6): det loven krever, og det den ikke krever

| 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 20 min | 10 min |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saken og bevis** | **Villedning og prisene** | **§ 18 og etikken** | **Pause** | **Oppgave 2C** | **Svar og dom** |
| En fersk fakta. Idas ni tiltak. Dokumentasjon før trykk. | Når en annonse alltid er ulovlig. Prisen kunden ser. | § 18 før og nå, tre etiske retninger, og lovens ånd. | | Alene eller sammen: vurder de ni tiltakene, og sorter tre utsagn. | Fasit, svaret fra start, og hele kapitlet i én setning. |

Øktarket med alle paragrafene og hele kapitlet ligger i LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer.

# «Før 12 990, nå 9 900» er bare lov hvis 12 990 var laveste pris siste 30 dager

**30 dager**

Skriver du «før 12 990, nå 9 900», må 12 990 være den laveste prisen du har brukt de siste 30 dagene.

Forbrukertilsynet, mars 2025: å hente førprisen fra de siste 29 dagene er forbudt.

Eksempelet deres: en butikk hever prisen fra 1 000 til 1 500 kr 30 dager før Black Week og skriver «50 % rabatt». Den reelle rabatten er 25 %, og det er villedende.

**FOR OSS: Det er § 7 i boka: en handling som gir feil inntrykk av prisfordelen, er villedende (20.1.2). 30-dagersregelen står i en forskrift, ikke i boka.**

*Å heve prisen for å kunne sette den ned er ikke salg. Det er regning baklengs.*

Kilde: Forbrukertilsynet: Veiledning om reglene som gjelder ved markedsføring av salg og betingede tilbud, 17. mars 2025, s. 6 og 10




SAKEN · MARKEDSFØRINGEN · NORDLYS ELEKTRO AS

# Ni ideer, og ingen har regnet på 40 %

IDA HAUGEN, KALKULATØR

**«Vi kutter strømregningen din med 40 %. Det selger.»**

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

**«Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»**

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

**«Ingenting går i trykken før vi vet hva som er lov.»**

SPØRSMÅLET **Hvor mange av de ni er lov?**

# Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

DET VET VI

Annonsen skal til trykk om noen dager. Ingen hos Nordlys har regnet på 40 %. Tom: «Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

## A Ja

Alle annonser overdriver litt, og kundene vet det. «40 %» er salgsspråk på linje med «Oslos hyggeligste elektrikere».

## B Nei, ikke ennå

En påstand om virkning må kunne dokumenteres når annonsen trykkes. Uten et regnestykke først kan den ikke stå.

## C Ja, men

Den kan stå hvis Nordlys regner på det når noen klager. Forbrukertilsynet spør jo først etterpå.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

# § 3: en påstand om virkning må kunne dokumenteres når annonsen trykkes

**KORT SAGT**

Med vanlige ord: det du lover i en annonse, skal du kunne bevise samme dag.

Boka: § 2, god markedsføringsskikk; ikke krenkende, støtende eller særlig påtrengende.

Boka: § 3, kunden skal se at det er reklame (i dag § 28). Påstander om virkning dokumenteres når markedsføringen skjer.

Åpenbare overdrivelser er lov. Bokas eksempel: «verdens beste kjøttboller».

**TRE LINJER FRA IDAS LISTE**




| Påstand | Vurdering |
|---|---|
| «Vi kutter strømregningen din med 40 %» | virkning: må dokumenteres (§ 3) |
| «Oslos hyggeligste elektrikere» | åpenbar overdrivelse: lov |
| Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel | ikke tydelig reklame (§ 28; boka § 3) |

**HOS NORDLYS** Ingen hos Nordlys har regnet på «40 %». Da kan påstanden ikke stå i annonsen.

**REGELEN** **Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.**

# § 6: villedende eller aggressiv handelspraksis er alltid forbudt

**KORT SAGT**

- Med vanlige ord: å lure eller presse kunden er alltid forbudt. Boka (§ 6) kaller det urimelig handelspraksis.
- Alltid urimelig: villedende handling (§ 7), villedende utelatelse (§ 8), aggressiv praksis (§ 9).
- Press fra en maktposisjon er aggressivt, også uten trusler.
- Sårbare grupper vurderes ut fra sitt eget perspektiv, ikke ut fra folk flest.

**TRE AV IDAS TILTAK, TRE PARAGRAFER**

**§ 6 Urimelig handelspraksis er forbudt**

**§ 7 Villedende handling**

*«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare rammeavtale*

**§ 8 Villedende utelatelse**

*«Ladeboks 9 900 kr», montering i bitteliten skrift*

**§ 9 Aggressiv**

*Strømmen settes ikke på før kunden har signert*

**HOS NORDLYS**

Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal vurderes som sårbar (§ 6).

**REGELEN** **§ 6 forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press.**

# Slik finner du prisen forbrukeren ser

**HVA ER DET?**

Timeprisen og et tillegg slik en privatkunde ser dem: med 25 % merverdiavgift (mva. står ikke i boka).

**HVORFOR REGNER VI DET UT?**

Den som selger til forbrukere, skal opplyse om prisene så de lett kan ses (§ 10), og ikke gjemme dem i liten skrift (§ 8).

**SLIK REGNER DU**

1 **Timepris: 890 × 1,25 = 1 112,50 kr**
2 **Merverdiavgiften alene: 890 × 0,25 = 222,50 kr**
3 **Utrykning: 600 × 1,25 = 750 kr**



**PRISLISTE, SERVICE (UTDRAG)**

| | |
|---|---|
| **Timepris uten mva.** | **890 kr** |
| **Merverdiavgift** | **25 %** |
| Utrykningstillegg uten mva. (eksempel) | 600 kr |

Kilde: Nordlys-faktaarket; utrykningstillegget er et eksempel

**1 112,50 kr**

# Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

DET VET VI

Idas liste har to trekninger: én blant alle som ber om befaring, og én bare blant dem som kjøper skapbytte. Konkurranser står i markedsføringsloven § 18.

## A Lov

Det er bare en trekning, og ingen blir lurt. Kundene vet hva de kjøper, og premien er en bonus.

## B Forbudt

Når deltagelse krever kjøp, er konkurransen forbudt. Det står i § 18, slik boka gjengir den.

## C Endret

Boka og loven sier ulikt. § 18 er endret siden boka, og i dag avgjør vilkårene og måten trekningen gjøres på.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

# Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

## A Lov

HOLDER IKKE

Den er ikke lov uten videre. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og trekningen vurderes etter §§ 6–9.

## B Forbudt

HOLDER IKKE

Det sier boka, som gjengir § 18 slik den lød i 2009. Ny § 18 gjelder fra 1. juli 2013.

## C Endret

RIKTIG

Boka sier forbudt, loven i dag sier klare vilkår og vurdering etter §§ 6–9. Eksamen: svar etter boka, og nevn endringen.

REGELEN **Kjøpsbetinget konkurranse er ikke forbudt i seg selv i dag, men vilkårene skal være klare (§ 18, ny 2013).**

# Der loven slutter, begynner etikken: tre måter å spørre om noe er riktig

**KORT SAGT**

Boka (20.4): all atferd lar seg ikke lovregulere. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon.

Boka (20.5): etikk er tenkningen om rett og galt, moral er det vi gjør.

Pliktetikk: er handlingen riktig? Dydsetikk: hva slags menneske? Konsekvensetikk: hva blir resultatet?

Boka varsler fire retninger, men behandler tre. Dydsetikk kaller den også sinnelagsetikk.

**KARI, IDA OG TOM: SAMME SVAR, TRE GRUNNER**

### Pliktetikk

***Er handlingen riktig?***

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

### Dydsetikk

***Hva slags menneske?***

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

### Konsekvensetikk

***Hva blir resultatet?***

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

**HOS NORDLYS**

Bokas eksempel i 20.6 er for lav bemanning: plikt- og dydsetikken taler for flere folk, konsekvensetikken spør om bedriften tåler det.

**REGELEN** **Plikt: er handlingen riktig? Dyd: hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?**

# Lovens bokstav er minstekravet. Ånden kan kreve mer, aldri mindre

KORT SAGT

- Boka (20.6): lover er ofte minimumsstandarder og politiske kompromisser.
- Lovens ånd er intensjonene bak loven. Boka: den gir mer forsvarlige beslutninger enn bare bokstaven.
- Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.
- Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever (vårt råd).

§ 32 OM PRISOVERSLAGET, LEST TO GANGER

LOVENS BOKSTAV

**Høyst 15 %**

Prisoverslaget kan sprekke med høyst 15 % (§ 32). Minstekravet.

LOVENS ÅND

**Et tak**

15 % er et tak, ikke et fribeløp. Ånden spør hvem regelen skulle beskytte.

HOS NORDLYS

Kari kunne kreve 41 400 kr av familien etter bokstaven. Ånden spør om det er rimelig når montøren ikke ringte.

REGELEN

**Spør: hvem skulle denne regelen beskytte, og gjør jeg det motsatte?**

PAUSE

# 15 minutter

Etterpå: Oppgave 2C, 20 minutter, alene eller sammen

# Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

**20**

**MINUTTER**

**Alene eller sammen.**
**Dere velger.**

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 2C

**DERE SKAL**

- Merk de ni tiltakene Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka, med paragraf.
- Sorter utsagnene fra Kari, Tom og Ida: plikt, dyd eller konsekvens.
- Svar: hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %»?
- Og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

**LEVER**

**Hvor mange av de ni som er lovlige, og hvilket tiltak som er endret siden boka.**

Ferdige før tiden? Bokas case Totalentreprise AS, spørsmål c: de viktigste etiske argumentene mot svart arbeid.

# Tre lovlige, fem ulovlige, én endret siden boka

**Lovlig**

## 2 · 3 · 9

overdrivelse, åpen trekning, mer av samme

**Ikke lovlig**

## 1 · 5 · 6 · 7 · 8

§ 3, § 9, § 7, § 8, § 28

**Endret**

## 4

trekning bare blant kjøpere (§ 18)

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

# Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

## A Ja

HOLDER IKKE

Åpenbare overdrivelser er lov, som «Oslos hyggeligste elektrikere». «40 %» er et tall om virkning, og det må kunne dokumenteres.

## B Nei, ikke ennå

RIKTIG

§ 3: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer. Ingen har regnet på 40 %.

## C Ja, men

HOLDER IKKE

Dokumentasjonen må finnes ved trykk, ikke når Forbrukertilsynet spør.

REGELEN **Påstand om virkning: regnestykket i skuffen før trykk (§ 3). Åpenbar overdrivelse: lov.**

# «40 %» kan ikke stå, og ånden krever mer enn loven

## § 3

Dokumentasjonen må finnes når annonsen trykkes. Ingen har regnet på 40 %.

## 5 av 9

tiltak er ulovlige. Ett er endret siden boka (§ 18).

## Ånden

Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.

SVARET

**Hele kapitlet: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.**

# Les, øv, og kan du forklare dette?

## Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6.

Øktarket, med hele kapitlet.

## Øv

Oppgave 2C ferdig.

Kontrollspørsmål 1–8 om markedsføringsloven og 1–7 om etikk. Bokas case Totalentreprise AS.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

## Kan du forklare …

Kravene i §§ 2 og 3.

Urimelig handelspraksis, §§ 6–9.

§ 18 i boka og i dag.

Tre etiske retninger, og bokstav mot ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen) (20.1 og 20.4–20.6). Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) §§ 2–10, § 18 (lov 21. juni 2013 nr. 57) og § 28, Lovdata, lest 01.11.2026. Forbrukertilsynet: veiledning om markedsføring av salg (17.3.2025). Foto: Unsplash.